



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 17 Schuldrecht BT – Mietrecht

A. Grundlagen und Vertragsinhalt

- Der **Mietvertrag** ist in den **§§ 535 ff. BGB** geregelt. Innerhalb unserer Einteilung von Vertragstypen (Foliensatz § 13) handelt es sich um einen **Gebrauchsüberlassungsvertrag**.
- Die wesentlichen **Hauptleistungspflichten** des Mietvertrags finden sich in **§ 535 BGB**. Nach **§ 535 Abs. 1 BGB** hat der **Vermieter** dem Mieter den **Gebrauch der Mietsache** während der Mietzeit zu gewähren (S. 1) und die Sache während dieser Zeit in einem vertragsgemäßen Gebrauchszustand zu erhalten (S. 2). Der **Mieter** wiederum hat nach § 535 Abs. 2 BGB als Gegenleistung die vereinbarte **Miete zu entrichten**.
- Gegenstand des Mietvertrages können gem. § 535 Abs. 1 i.V.m. § 90 BGB sämtliche Sachen, also **körperliche Gegenstände** sein. **Seit dem 01.01.2022** finden die Vorschriften der §§ 535 ff. BGB entsprechende Anwendung **auch** auf die **Gebrauchsüberlassung digitaler Produkte, § 548a BGB** (gilt für Software mit und ohne Datenträger).
- Das Mietrecht ist im Vergleich zu anderen Vertragstypen ein **sozialpolitisch besonders aufgeladenes Rechtsgebiet**, was sich auch in den Bestimmungen des BGB niederschlägt. Neben dem allgemeinen Mietrecht (§§ 535-548 BGB) enthalten insbesondere die **§§ 549 ff. BGB** viele **Sondervorschriften für Wohnraummietverträge**. Diese mietrechtlichen Sonderbestimmungen haben den **Zweck** den **Mieterschutz zu verschärfen**, beispielsweise mit Blick auf die möglichen Gründe einer Kündigung und die hierbei zwingend einzuhaltenden Fristen (§§ 573 ff. BGB).
- Entgegen landläufiger Meinung bedarf ein Mietvertrag grundsätzlich keiner Schriftform. Wird ein Wohnraummietvertrag nur mündlich geschlossen, hat dies aber trotzdem Konsequenzen. So gilt ein mündlich für länger als ein Jahr geschlossener Vertrag als auf „unbestimmte Zeit“ geschlossen, was insbes. zur Folge hat, dass er leichter kündbar ist, § 550 BGB. Hintergrund ist, dass die Schriftform im Mietrecht eine besondere Beweisfunktion erfüllen soll, da bei einer Veräußerung der Mietsache der Erwerber neuer Vermieter wird, **§ 566 Abs. 1 BGB**, er also automatisch in einen Vertrag eintritt, den er selbst gar nicht geschlossen hat („Kauf bricht nicht Miete“). Damit diese mieterschützende Vorschrift für den Erwerber zumutbar ist, soll er die Möglichkeit haben, vor dem Erwerb anhand schriftlicher Dokumente erkennen zu können, worauf er sich einlässt.

§ 17 Schuldrecht BT – Mietrecht

B. Beendigung des Mietverhältnisses

- Anders als die uns bislang bekannten Vertragstypen ist der Mietvertrag ein sog. „**Dauerschuldverhältnis**“, das heißt er regelt einen über einen längeren Zeitraum laufenden Austausch von Leistung und Gegenleistung und nicht nur einen punktuellen Leistungsaustausch (wie beim Kauf- oder Werkrecht). Dies hat Folgen für die Frage der **Vertragsbeendigung**, die im Wesentlichen auf folgende Arten erfolgen kann:
 - **Fristablauf**
Ein befristeter Mietvertrag endet grundsätzlich mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit, § 542 Abs. 2 BGB. Im Bereich des Wohnraummietrechts ist eine Befristung allerdings nur aus bestimmten Gründen zulässig, § 575 BGB.
 - **Ordentliche Kündigung**
Bei auf unbestimmte Zeit geschlossenen Verträgen können beide Parteien das Mietverhältnis mittels einseitiger, empfangsbedürftiger Willenserklärung ordentlich kündigen, § 542 Abs. 1 BGB. Die Kündigung bedarf grundsätzlich keiner Form und ist innerhalb der **Fristen des § 580a BGB** möglich, bei einem über Monate geschlossenen Mietvertrag beispielsweise bis zum dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats. Für Mietverträge über Geschäftsräume gilt eine vierteljährliche Kündigungsfrist, § 580a Abs. 2 BGB. Bei Mietverträgen über Wohnraum ist eine ordentliche **Kündigung des Vermieters** hingegen nur **schriftlich (§ 568 BGB)** und **nur bei Vorliegen eines berechtigten Interesses** als Kündigungsgrund möglich, § 573 BGB (bspw. wegen Eigenbedarfs). Es gelten spezielle Kündigungsfristen, wobei sich die Frist insbesondere n. § 573c Abs. 1 S. 2 BGB nach Ablauf von 5 bzw. 8 Vertragsjahren um jeweils drei Monate verlängert. Auch Mieter von Wohnraum müssen **schriftlich** kündigen, § 568 BGB.
 - **Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund**
Jede Vertragspartei kann den Mietvertrag aus wichtigem Grund außerordentlich und ohne Frist kündigen, § 543 BGB. Wichtige Gründe sind beispielsweise eine erhebliche Gefährdung der Mietsache durch den Mieter oder ein Verzug der Zahlung eines nicht unerheblichen Teils der Miete für zwei aufeinander folgende Termine. Für Wohnraummietverträge wird das Vorliegen eines **wichtigen Grundes** durch § 569 BGB weiter konkretisiert.
- Die Rechtsfolge der Beendigung des Mietverhältnisses ist v.a. die Rückgabepflicht des Mieters nach § 546 BGB. Zur Durchsetzung dieses Anspruchs muss der Vermieter ggf. Räumungsklage erheben (was bei Wohnraummietverträgen wegen weiterer mieterschützender Vorschriften typischerweise etwas dauert).

§ 17 Schuldrecht BT – Mietrecht

C. Mietmängelgewährleistungsrecht

- Auch das Mietrecht verfügt über ein **spezielles Gewährleistungsrecht für Mängel an der Mietsache**, das den allgemeinen Vorschriften insoweit vorgeht, **§§ 536 ff. BGB**. Die Struktur dieses Gewährleistungsrechts ähnelt wiederum den aus dem Kauf- und Werkrecht bekannten Vorschriften, weist aber aufgrund der Eigenarten des Mietverhältnisses auch einige Besonderheiten auf. Im Folgenden werden wir nur die wichtigsten Vorschriften und Besonderheiten des Mietmängelgewährleistungsrechts behandeln, bzgl. weiterer Aspekte sei auf die bisherigen Folien zum Schuldrecht AT und BT verwiesen.
- Wie stets beim Mängelgewährleistungsrecht ist für dessen Anwendbarkeit erforderlich, dass es sich um den jeweiligen speziellen Vertragstyp handelt (hier: **Mietvertrag i.S.d. § 535 BGB**) und dass ein **(Miet-)Mangel bei Überlassung der Mietsache** vorliegt.
- Der **Mangelbegriff des Mietrechts** unterscheidet sich inhaltlich vom Kauf- und Werkvertrag und ist (etwas verklausuliert) in der Vorschrift zur Mietminderung in **§ 536 Abs. 1 BGB** (lesen!) geregelt. Ein Mangel liegt immer dann vor, wenn „der Ist-Zustand der Mietsache vom Sollzustand dergestalt abweicht, dass die Tauglichkeit der Mietsache für den vertragsgemäßen Gebrauch aufgehoben oder gemindert ist“. Auch das Mietrecht erkennt allerdings die Bedeutung zugesicherter Eigenschaften an (§ 536 Abs. 2 BGB), so dass im Ergebnis im Wesentlichen auf die bekannten objektiven und subjektiven Mangelbegriffe zurückgegriffen werden kann. Allerdings kann zu berücksichtigen sein, dass die Geltendmachung von Mängelrechten gem. **§ 536b BGB** ausgeschlossen ist, sofern der Mieter den Mangel kannte, kennen musste oder er die Mietsache trotz Kenntnis vorbehaltslos angenommen hat.
- Als weitere Voraussetzung ist die **Überlassung der Mietsache** erforderlich (vgl. § 536 Abs. 1 BGB), typischerweise also die Übergabe der Sache bzw. der Herrschaft über die Sache (insbes. durch Schlüsselübergabe).
- Die **Rechte des Mieters** bei Mängeln sind im Mietrecht nicht in einer allgemeinen Verweisnorm geregelt und finden sich stattdessen einzeln in verschiedenen Vorschriften. Im Folgenden gehen wir die wichtigsten Rechte überblicksartig durch (ohne insofern eine komplette gutachterliche Prüfung vorzunehmen).

§ 17 Schuldrecht BT – Mietrecht

1. Anspruch auf Mängelbeseitigung, § 535 Abs. 1 S. 2 BGB

- Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln folgt im Mietrecht unmittelbar aus dem **Hauptleistungsanspruch** auf **Gewährung des vertragsgemäßen Gebrauchs**, § 535 Abs. 1 S. 2 BGB, ohne dass es einen speziellen Nacherfüllungsanspruch nach Gefahrübergang gäbe.

2. Recht auf Minderung, § 536 BGB

- Die Minderung ist in § 536 BGB geregelt. Der exponierte Standort der Norm erklärt sich auch dadurch, dass die Minderung im Mietrecht als Dauerschuldverhältnis eine ungleich größere Bedeutung hat als im Kaufrecht. Häufig möchte der (Wohnungs-)Mieter die Sache nämlich nach wie vor gebrauchen und lediglich bis zur Mängelbeseitigung die Höhe der Mietzahlung reduzieren.
- Ein wichtiger Unterschied zu anderen Minderungsrechten besteht darin, dass die Minderung im Mietrecht „**ipso iure**“, **d.h. von Rechts wegen bzw. automatisch** passiert, ohne dass es einer Minderungserklärung bedarf, § 536 Abs. 1 S. 1 BGB. Nicht erhebliche Tauglichkeitsminderungen (kleine Kratzer am Mobiliar oder Ähnliches) bleiben insofern allerdings unberücksichtigt und berechtigen nicht zu einer geringeren Mietzahlung, § 536 Abs. 1 S. 3 BGB. Um zu bestimmen, welche Minderungsquote im Einzelfall „angemessen“ ist, bedient sich die Praxis häufig an sich unverbindlicher, von Gerichten aufgestellter Mängelkataloge (z.B. der „Hamburger Tabelle“ vom Landgericht Hamburg).
- Eine wegen Minderung **zu viel gezahlte Miete** kann der Mieter zurückverlangen, wobei das Mietrecht (seltsamer Weise) keine eigene Anspruchsgrundlage enthält und stattdessen auf die allgemeinen Vorschriften des Bereicherungsrechts zurückzugreifen ist, **§§ 812 ff. BGB** (machen wir noch im Zusammenhang mit der Lerneinheit § 20 - Bereicherungsrecht) .

§ 17 Schuldrecht BT – Mietrecht

3. Anspruch auf Aufwendungsersatz bei Selbstvornahme, § 536a Abs. 2 BGB

- Nach § 536a Abs. 2 BGB kann der Mieter einen Mangel der Mietsache unter bestimmten Voraussetzungen auch selbst beheben und dem Vermieter die hierfür erforderlichen Aufwendungen in Rechnung stellen.
- Ähnlich wie im Werkvertragsrecht (vgl. § 637 BGB) gibt es aber auch im Mietrecht einen **grundsätzlichen Vorrang der Mangelbeseitigung durch den Schuldner**: Gemäß § 536a Abs. 2 Nr. 1 BGB muss der Mieter dem Vermieter zunächst Gelegenheit geben, den Mangel zu beseitigen. Erst wenn der Vermieter hiermit in Verzug gerät, insbesondere also auf eine **Mahnung des Mieters** nicht reagiert (s. § 286 BGB), kann der Mieter selbst tätig werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz enthält **§ 536a Abs. 2 Nr. 2 BGB**: Ist eine **umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Bestands der Mietsache notwendig**, kann der Mieter auch ohne Verzug des Vermieters tätig werden und die Aufwendungen hinterher ersetzt verlangen (Bsp.: Wasserrohrbruch und sofortige Beauftragung eines Handwerkers).
- In diesem Zusammenhang sei noch auf eine andere Norm verwiesen, die die Rechtsfolgen einer nicht erfolgten **Anzeige von Mängeln gegenüber dem Vermieter** regelt: § 536c BGB. Gem. 536c Abs. 1 S. 1 BGB ist der Mieter nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, dem Vermieter **auf tretende Mängel** während der Mietzeit **anzuzeigen**. Tut er dies nicht, ist er dem Vermieter zum Ersatz hieraus entstehender Schäden gem. § 536c Abs. 2 S. 1 BGB zum Ersatz verpflichtet (Bsp.: Risse in der Decke führen zum Abbruch eines Deckenteils). Zudem sind gem. § 536c Abs. 2 S. 2 BGB die Minderungs- und Schadenersatzansprüche des Mieters ausgeschlossen, soweit der Vermieter wegen unterlassener Mängelanzeige des Mieters keine Abhilfe schaffen konnte. Für die Praxis ist damit dringend zu empfehlen, sich als Mieter immer dann, wenn man einen Mangel entdeckt, umgehend an den Vermieter zu wenden.

4. Kündigung gem. §§ 542 f. BGB

- An die Stelle des Rücktrittsrechts wie beim Kauf- und Werkvertrag tritt bei Dauerschuldverhältnissen die (ordentliche oder außerordentliche) Kündigung. Bezüglich der Voraussetzungen einer Kündigung wird auf Folie Nr. 3 von § 17 verwiesen.

§ 17 Schuldrecht BT – Mietrecht

5. Schadenersatzanspruch gem. § 536a Abs. 1 BGB

- Die verschiedenen Ansprüche auf Schadenersatz im Rahmen des Mietverhältnisses sind einheitlich in **§ 536a Abs. 1 BGB** geregelt. Anders als im Kauf- und Werkrecht verweist § 536a Abs. 1 BGB nicht auf das Schuldrecht AT, sondern dient als **alleinige Anspruchsgrundlage für sämtliche Arten des Schadenersatzes**.
- Die Norm enthält drei verschiedene Alternativen des Schadenersatzes mit jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen:
 - **§ 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB** ist die Anspruchsgrundlage für bereits **bei Vertragsschluss vorhandene Mängel** und ähnelt insofern teilweise § 311a Abs. 2 BGB bzw. § 280 Abs. 1 BGB. Ein besonders wichtiger Unterschied zum allgemeinen Schuldrecht ist, dass die Haftung nach § 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB eine **verschuldensunabhängige „Garantiehaftung“** darstellt. Das bedeutet, dass weder für den Schadenersatz statt der Leistung, noch den Schadenersatz neben der Leistung ein Vertretenmüssen des Vermieters erforderlich ist.
 - **Bsp.:** In einer Wohnung ist die Halterung des Rollladenkastens defekt, ohne dass der Vermieter dies bei Vertragsschluss hätte erkennen können. Wenn dieser Kasten nun beim Herunterziehen der Rollläden dem Mieter auf dem Kopf fällt, muss der Vermieter ihm sämtliche Schäden ersetzen.
 - **§ 536a Abs. 1 Alt. 2 BGB** ist die Anspruchsgrundlage für erst **nach Vertragsschluss auftretende Mängel** und ist insofern mit § 283 BGB bzw. § 280 Abs. 1 BGB vergleichbar. Anders als bei anfänglichen Mängeln ist ähnlich wie im Schuldrecht AT als Tatbestandsvoraussetzung des Schadenersatzes ein **Vertretenmüssen des Vermieters erforderlich**.
 - **Bsp.:** Wie zuvor, nur dass Defekt am Rollladenkasten erst nach Jahren der Benutzung durch den Mieter entsteht (dann keine Haftung).
 - **§ 536a Abs. 1 Alt. 3 BGB** enthält einen Schadenersatzanspruch für Schäden, die dadurch entstehen, dass der Vermieter einen Mangel nicht rechtzeitig behebt und er sich deshalb im **Verzug** befindet. Die Norm ähnelt damit § 281 BGB bzw. § 286 BGB und § 280 Abs. 1 BGB.
 - **Bsp.:** Der Mieter setzt den Vermieter darüber in Kenntnis, dass das Dach ein kleines Leck hat und mahnt ihn zu einer Reparatur. Nachdem der Vermieter gleichwohl untätig bleibt, reißt das Leck eines Nachts bei starken Regenfällen auf und das hereinströmende Wasser beschädigt das dem Mieter gehörende Mobiliar.
- Der Umfang des Schadenersatzes wird nach allgemeinen Regeln gem. der §§ 249 ff. BGB berechnet. Erfasst sind hierbei sowohl das **positive als auch das negative Interesse**.

§ 17 Schuldrecht BT – Mietrecht

Gewährleistungsausschluss und andere Modifikationen der Rechte des Mieters

- Ein **Ausschluss der Mängelgewährleistungsrechte** ist als Ausdruck der Privatautonomie im Prinzip möglich. Allerdings sind derartigen Vereinbarungen verschiedene Grenzen gesetzt:
- Zum einen ist eine Verkürzung der Mieterrechte bei **Wohnraummietverträgen** in vielen Fällen nicht möglich (s. bspw. § 536 Abs. 4 BGB bzgl. des Minderungsrechts oder die §§ 573 ff. BGB bzgl. der Kündigung).
- Zum zweiten setzt das **AGB-Recht** der §§ 307 ff. BGB einer formularmäßigen Beschneidung der Mieterrechte vielfach Grenzen. Einen besonders wichtigen Fall unwirksamer AGB-Klauseln hatten wir bereits in Foliensatz § 9: Ein Überwälzen der Pflicht des Vermieters, die Mietsache gem. § 535 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 BGB in gebrauchsfähigem Zustand zu halten, beispielsweise durch AGB-Klauseln mit starren Fristen für Schönheitsreparaturen, ist nach der Rechtsprechung regelmäßig nicht möglich.
- Sogenannte **Kleinreparaturklauseln** in den **AGBs von Wohnraummietverträgen** sind zulässig. Danach sind die Kosten für Kleinreparaturen im Einzelfall bis ca. 100 € zzgl. 19 % Mehrwertsteuer, bei mehreren Einzelfällen bis max. 320 € zzgl. 19 % Mehrwertsteuer pro Jahr aber nicht mehr als 6-8 % der Jahresnettomiete(=Kaltmiete ohne Betriebskosten) von den Mietern zu tragen. **Beachte:** Rechtswirksam ist diese Klausel nur, wenn sie die Gegenstände benennt (**Beispiel:** „mitvermietete Steckdosen, Brauseköpfe, Wasserhähne ... „)

§ 17 Schuldrecht BT – Mietrecht

Main Take-Away

- Das **Mietvertragsrecht** ist als spezieller Vertragstyp in den **§§ 535 ff. BGB** geregelt. Der Mietvertrag ist ein sog. „Dauerschuldverhältnis“ in Form eines entgeltlichen Gebrauchsüberlassungsvertrags.
- Nach **§ 535 Abs. 1 BGB** ist der **Vermieter** verpflichtet, dem Mieter den **vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache zu gewähren** und die Sache während der Mietzeit **in einem gebrauchsgerechten Zustand zu halten**. Der **Mieter** ist im Gegenzug gem. **§ 535 Abs. 2 BGB** zur **Entrichtung der Miete** verpflichtet.
- Jenseits der allgemeinen mietrechtlichen Vorschriften der §§ 535-548 BGB enthalten die **§§ 549 ff. BGB** vielfältige **Sonderbestimmungen zu Mietverhältnissen über Wohnraum**, die in erster Linie dem **sozialpolitischen Ziel des Mieterschutzes** dienen.
- Ein befristetes Mietverhältnis endet in der Regel mit dem Ablauf der vereinbarten Mietzeit (§ 542 Abs. 2 BGB). Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Mietvertrag kann gem. § 542 Abs. 1 BGB ordentlich gekündigt werden. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes steht Vermietern und Mietern zudem die Möglichkeit einer außerordentlichen fristlosen Kündigung zur Verfügung, § 543 BGB.
- Das Mietrecht verfügt über ein eigenes „**Mietmangelgewährleistungsrecht**“, dessen grundlegende Voraussetzungen ein Mietvertrag i.S.d. § 535 BGB, das Vorliegen eines Mangels i.S.d. § 536 Abs. 1 BGB sowie die Überlassung der Mietsache sind.
- Zu den wichtigsten Rechten des Mieters zählen neben dem **Anspruch auf Mängelbeseitigung gem. § 535 Abs. 1 S. 2 BGB** das **Minderungsrecht nach § 536 BGB** und der **einheitlich geregelte Schadenersatzanspruch nach § 536a Abs. 1 BGB**. Für anfängliche Mängel haftet der Vermieter gem. § 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB verschuldensunabhängig im Sinne einer Garantiehafung. Ein Anspruch auf Aufwendungsersatz bei Selbstvornahme einer Mängelbeseitigung durch den Mieter setzt gem. § 536a Abs. 2 BGB regelmäßig einen Verzug des Vermieters bei der Mängelbeseitigung voraus.